

[예상][1][03.03-1]통상임금 고정성 징표의 배제 여부 및 재직조건부 정기상여금의 통상임금 인정 여부

【문제 3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, '지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다'는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 '월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다'는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음 1) 통상임금의 개념적 징표에서 '고정성'의 배제 여부 및 재직조건이 부가된 정기상여금의 통상임금 인정 여부에 관하여 논하시오. (25점)